



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-14315921- -APN-DGD#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1604)

VISTO el Expediente N° EX-2018-14315921- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 4 de abril de 2018, celebrada y ejecutada en el exterior, consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma HUSKY IMS INTERNATIONAL LTD por parte de la firma de gestión de activos PLATINUM EQUITY LLC.

Que, en forma previa a la ejecución de la citada operación, los accionistas controlantes de la firma HUSKY IMS INTERNATIONAL LTD era la firma BERKSHIRE PARTNERS, cuya participación se canalizaba a través de sus afiliadas las firmas SEVENTH BERKSHIRE ASSOCIATES GP (OS), LTD. y EIGHTH BERKSHIRE ASSOCIATES GP (OS) LTD., y el «Grupo OMERS», través de las firmas OCP TRUST y OMERS ADMINISTRATION CORPORATION.

Que la mencionada operación se estructura a través de un contrato de compraventa de fecha 16 de diciembre de 2017, mediante el cual el vehículo holding, la firma TITAN ACQUISITION LIMITED, una afiliada de la firma PLATINUM EQUITY LLC., adquiere el control de la firma HUSKY IMS INTERNATIONAL LTD.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 28 de marzo de 2018.

Que las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo I en su presentación de fecha 2 de julio de 2018.

Que la documentación acompañada como Anexo I no ha sido traducida, siendo suficiente la versión en su

idioma original a los fines de realizar el análisis pertinente.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 10 de agosto de 2018, correspondiente a la “CONC. 1604”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma HUSKY IMS INTERNATIONAL LTD. por parte de la firma PLATINUM EQUITY LLC., a través de su afiliada la firma TITAN ACQUISITION LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156, y eximir a las partes de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo 1 en su presentación de fecha 2 de julio de 2018.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones, continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 480/18 Artículo 5°.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Exímase a las partes de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo 1 en su presentación de fecha 2 de julio de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma HUSKY IMS INTERNATIONAL LTD por parte de la firma PLATINUM EQUITY LLC, a través de su afiliada la firma TITAN ACQUISITION LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 10 de agosto de 2018, correspondiente a la “CONC. 1604”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-38585213-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.09.11 16:24:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.09.11 16:24:23 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1604 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2018-14315921—APN-DGD#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “*CONC.1604 - TITAN ACQUISITION LIMITED, BERKSHIRE PARTNERS LLC, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION Y OCP TRUST S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 4 de abril de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre HUSKY IMS INTERNATIONAL LTD (en adelante, “HUSKY IMS”) por parte de la firma de gestión de activos PLATINUM EQUITY LLC (en adelante, “PLATINUM”).
2. La transacción se estructura a través de la compra del paquete accionario de control de HUSKY IMS por parte del vehículo *holding* TITAN ACQUISITION LIMITED —una afiliada de PLATINUM.¹
3. En forma previa a la ejecución de la transacción notificada, los accionistas controlantes de HUSKY IMS eran la firma de inversión en private equity «Berkshire Partners» —cuya participación se canalizaba a través de sus afiliadas SEVENTH BERKSHIRE ASSOCIATES GP (OS), Ltd. y EIGHTH BERKSHIRE ASSOCIATES GP (OS) Ltd.—, y el «Grupo OMERS», un fondo de pensión canadiense —través de OCP TRUST y OMERS ADMINISTRATION CORPORATION.²
4. HUSKY IMS es un proveedor global de equipos de moldeo por inyección para la industria plástica, con sede en Canadá. La compañía exporta sus productos hacia el país a través de HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEM LTD. Asimismo, el grupo cuenta con una subsidiaria en la República Argentina —HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS ARGENTINA S.A.—, la cual se dedica a prestar servicios de venta y servicios complementarios (mantenimiento y/o reparación) para maquinaria de moldeo por inyección, moldes, canales calientes y reguladores, y otros componentes.
5. Por su parte, PLATINUM es una firma estadounidense de gestión de activos, focalizada en private equity. En la República Argentina, el grupo controla a VERTIV CONOSUR LIMITADA (Sucursal Argentina), la cual se dedica a proveer infraestructura tecnológica para el funcionamiento de centros de

información, redes de comunicación y ambientes comerciales e industriales.

6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 28 de marzo de 2018. La operación se notificó el primer día hábil posterior al cierre indicado.³

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

7. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las compañías afectadas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las Empresas Afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad Económica
VERTIV CONOSUR LIMITADA (Sucursal Argentina) (Grupo Comprador)	Importación y comercialización de máquinas y equipos de refrigeración, termostatos, compresores e instrumentos de control para plantas industriales y minería.
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEM LTD. (Estados Unidos de América) (Objeto)	Diseña, produce y suministra equipos de moldeo por inyección para la industria del plástico.
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS ARGENTINA S.A. (Objeto)	Servicios de venta y servicios complementarios (mantenimiento y/o reparación) para equipamiento Husky®.

Fuente: CNDC sobre informacion aportada por las partes en el presente expediente.

8. De las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

9. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, fundamento explícitamente recogido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en “Clariant Participations Ltd y otros c/ Defensa de la Competencia s/ Apel Resol Comisión Nac Defensa de la Compet” (Causa 25.240/15/CA2).

10. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas de restricciones accesorias, las cuales se encuentran estipuladas en el «Contrato de Compraventa» celebrado el 16 de diciembre de 2017.

11. La «Cláusula 7.17 | Cláusula Restrictivas de los Accionistas» dispone —en su sub-inciso (a)— que, por el plazo de DOS (2) años a partir de la fecha de cierre de la transacción, tanto «Berkshire Partners» como el «Grupo OMERS» —y las filiales que integran estos grupos— no pueden solicitar, emplear o de otro modo procurar emplear a personas que actualmente se encuentren en una relación de empleo con alguna de

las filiales de HUSKY IMS.

12. Por otra parte, en la misma cláusula se estipula —en su sub-inciso (b)— que, por el plazo de CINCO (5) años a partir de la fecha de cierre de la operación, «Berkshire Partners» y «Grupo OMERS» se comprometen a tratar de forma confidencial *"... los datos y la información no públicos confidenciales relacionados con la Compañía o cualquiera de sus Subsidiarias [HUSKY IMS y sus afiliadas] o sus respectivos negocios, activos, pasivos, y todos los datos y la información no pública confidencial relacionados con los clientes, los estados contables, las condiciones u operaciones de la Compañía y sus Subsidiarias, preservará su confidencialidad, no duplicará ni revelará a ninguna Persona dicha información y procurará que sus empleados, Filiales y representantes que hayan tenido acceso a dicha información mantengan confidencial dicha información..."*.

13. Conviene también poner de resalto que, además de la jurisprudencia citada, los nuevos «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»⁴ mencionan que las partes en una operación de concentración económica tienen la facultad de estipular ciertas cláusulas o acuerdos que limiten la competencia entre ellas —en ese sentido, la normativa citada alude a la posibilidad que sean legítimamente pactadas cláusulas de no-competencia, de no captación de clientes, o de empleados.

14. No obstante, y aun cuando en los lineamientos se señala que estas limitaciones son por lo general inocuas respecto a su capacidad de generar un perjuicio a la competencia en los mercados, en ellos también se advierte expresamente que, en algunos casos particulares, las restricciones accesorias estipuladas pueden afectar el interés económico general.

15. Para descartar esta posibilidad, debe examinarse si las disposiciones contractuales que limiten la competencia se encuentran acotadas en su alcance a los sujetos involucrados en la operación de concentración económica, como así también a los productos o servicios involucrados en la transacción; por lo mismo, también debe indagarse si la duración y la cobertura geográfica establecida para las restricciones es razonable y proporcionada con respecto a sus objetivos específicos.

16. Examinadas bajo este enfoque, no se advierte que las cláusulas que han sido estipuladas en el marco de la presente operación evidencien —en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156— capacidad alguna para desvirtuar y/o restringir la competencia en ninguno de los mercados analizados.⁵

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. Conforme lo estipulado en el Artículo 81 del Decreto N° 480/2018, el cual reglamenta la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, se aplica a las presentes actuaciones las disposiciones de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria.⁶

18. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

19. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

20. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

21. El día 4 de abril de 2018, las firmas SEVENTH BERKSHIRE ASSOCIATES GP (OS), Ltd., EIGHTH BERKSHIRE ASSOCIATES GP (OS), Ltd., OCP TRUST, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION y TITAN ACQUISITION LIMITED notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

22. El día 18 de abril de 2018 —y tras analizar las presentaciones efectuadas—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior a su presentación de fecha 16 de abril de 2018 y que, hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado, quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el 20 de abril de 2018.

23. Finalmente, con fecha 5 de julio de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, y reanudando el computo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

24. Las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo I» en su presentación de fecha 2 de julio de 2018.

25. Ahora bien, aun cuando efectivamente la documentación reseñada no ha sido traducida, siendo suficiente la versión en su idioma original a los fines de realizar el análisis pertinente —y habiéndolo solicitado oportunamente los notificantes el 5 de julio de 2018—, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio dispensar a las partes de acompañar la traducción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) *in fine*.

VI. CONCLUSIONES

26. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

27. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre HUSKY IMS INTERNATIONAL LTD por parte de PLATINUM EQUITY LLC —a través de su afiliada TITAN ACQUISITION LIMITED—, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inc. (a) de la Ley N° 25.156, y (b) eximir a las partes de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo 1» en su presentación de fecha 2 de julio de 2018.

28. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en Comisión Oficial.

¹ Las acciones de HUSKY IMS serían transferidas a TITAN IV HOLDING LIMITED —controlada directamente por TITAN ACQUISITION LIMITED, e indirectamente por PLATINUM.

«Berkshire Partners» y «Grupo OMERS» detentaban cada una—en forma indirecta— el 41% de las acciones emitidas y en circulación de HUSKY IMS.

³ Ver la presentación de fecha 2 de julio de 2018 (Ver N° de Orden 19, pág. 2).

⁴ Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» fueron aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

⁵ Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Cláusula 7.5 | Confidencialidad» del «Contrato de Compraventa» celebrado el 16 de diciembre de 2017, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesorio a la transacción notificada.

⁶ El Decreto N° 480/2018, publicado el 24 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, dispone en su Artículo 81 que: *“Los Expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.”*

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.09 19:35:15 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.09 19:38:48 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.10 09:29:25 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.10 09:50:17 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.10 09:50:18 -03'00'